Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção B da 17ª Vara Cível da Capital

AV DESEMBARGADOR GUERRA BARRETO, S/N, FORUM RODOLFO AURELIANO, ILHA JOANA BEZERRA, RECIFE - PE - CEP: 50080-800 - F:( )

Processo nº 0023760-38.2023.8.17.2001

AUTOR(A): CLEONICE MARIA SERVANTES

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

-

Trata-se de *ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de concessão de tutela de urgência* movida por **Cleonice Maria Servantes,** devidamente qualificada na exordial, em face de **Sul América Companhia de Seguro Saúde**, também qualificado.

Alega a autora, em suma, que foi diagnosticada com ***psoríase, marcodores inflamatórios alterados, entesite em ombros e pés e sacroileíte bilateral inicial (CID 10 M07)***.

Complementa afirmando que apresentou refratariedade ao imunossupressor habitual (Metotrexato 50mg/semana, por 30 dias), em uso, sendo-lhe prescrito tratamento com a medicação ***Cosentyx SC 150mg nas semanas 0, 1, 2, 3 e 4 e após manutenção a cada 28 (vinte e oito) dias, em ambiente hospitalar, no regime hospital-dia***, conforme prescrição médica (Id.: 127609051).

Complementa afirmando que o plano de saúde réu negou o fornecimento do medicamento prescrito, sob o fundamento de "procedimento solicitado não autorizado por não atender a diretriz de utilização (DUT) do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS (Id.: 127609053).

Pugna por conseguinte, em sede de tutela de urgência, que o plano de saúde réu seja compelido a arcar com os custos do seu tratamento, fornecendo o medicamento prescrito, por quantos ciclos se fizerem necessários, sob pena de multa diária. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Com a inicial, instruindo-a, vieram documentos.

Por força do despacho de Id.: 127795381 restou postergada a apreciação da tutela de urgência perseguida para após o contraditório e determinada a citação da parte ré.

Decisão concessiva da tutela de urgência requerida, proferida em sede de agravo de instrumento (nº 0006769-39.2023.8.17.9000), lançada aos autos no Id.: 129640287.

Devidamente citado, o réu apresentou a contestação de Id.: 131559927, acompanhada de documentos, alegando em sua defesa, que a recusa para o procedimento/medicamento solicitado pela parte autora se deu por ausência de cobertura contratual, considerando que a documentação enviada não atendia os critérios da Diretriz de Utilização estabelecidos pela ANS.

Ao final, afirma ter agido dentro dos parâmetros legais, razão pela qual não há dano a ser indenizado, pleiteando sejam julgados improcedentes os pleitos autorais.

Não havendo manifestação de interesse de qualquer das partes na produção de novas provas, vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório. Passo à decisão.

Cabível o julgamento antecipado do mérito, vez que não há necessidade de produção de prova complementar (art. 355, inc. I, do CPC/2015).

Antes de tudo, é necessário esclarecer que estamos diante de clara relação de consumo e, portanto, aplica-se ao caso trazido à baila os dispositivos normativos contidos na Lei nº 8.078/90, para regulação e equilíbrio da relação contratual.

O caso *sub judice* versa sobre a (i)legalidade da negativa de custeio de medicamento prescrito pelo(a) médico(a) assistente do(a) autor(a).

A documentação que acompanha a petição inicial evidencia a relação contratual travada entre as partes.

Pois bem.

O autor é beneficiário do plano de saúde réu; estava adimplente com o valor das mensalidades; precisava do medicamento recomendado por seu médico para restabelecimento de sua saúde e não há empecilho normativo que seja óbice a concessão, portanto, constitui a situação retratada na exordial uma exposição do consumidor à verdadeira situação de vulnerabilidade, em contraposição à adimplência constatada em relação às suas obrigações de pagamento do plano.

A defesa de mérito deduzida pela parte ré consiste na alegação de que a negativa de cobertura se funda nas diretrizes impostas no DUT da Agência Nacional de Saúde – ANS.

Ocorre que, como se sabe, compete aos médicos, e não aos planos de saúde, a escolha dos procedimentos a que devem ser submetidos os pacientes. A razão disso é óbvia: a expertise do profissional devidamente graduado e regulamentado na área de medicina é muito maior do que a da pessoa jurídica que deve fornecer a cobertura.

E a jurisprudência é aturada no sentido de que, coberta a doença, não cabe ao plano de saúde a escolha dos tratamentos, exames ou medicamentos, os quais devem ser custeados, desde que prescritos, sendo abusiva e nula de pleno direito, por violação ao artigo 51, inc. IV c/c §1º, incs. I e II, do Código de Defesa do Consumidor, eventual disposição contratual em sentido contrário, mormente por caracterizar restrição a direito inerente à própria natureza do contrato.

Trata-se de direito à saúde, máxima prevista na constituição federal, motivo pelo qual a negativa do réu – em autorizar o tratamento nos moldes recomendado pelo profissional da saúde – revela-se desalinhada com a promoção do bem-estar objeto do contrato celebrado com a parte autora.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, observo que se trata de indenização decorrente de danos presumidos – *in re ipsa* –, que prescindem de culpa, bastando a atitude ilícita do fornecedor – pois estamos diante de uma relação consumerista – e nexo causal entre a conduta e tal ato. No mesmo caminho segue a jurisprudência do STJ:

> *RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL. PRÓTESE NECESSÁRIA AO SUCESSO DO TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. MATÉRIA PACIFICADA. 1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano. Precedentes. 2. "Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, 'a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito' (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005)" (AgRg no Ag 1318727/RS, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 22/05/2012). 3. Agravo regimental não provido.* (AgRg no AREsp 512.109/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 01/08/2014).

Quanto à fixação da indenização por dano moral, é certo que esta deve ser arbitrada pelo julgador, devendo ser levada em consideração a natureza e a extensão do prejuízo, o grau de culpa do ofensor e as qualidades e condições econômicas das partes, não podendo a indenização ser fonte de enriquecimento de quem pede, nem obrigação inexpressiva de quem paga.

Sabe-se que a ofensa moral não pode ser quantificada monetariamente, porque atinge a esfera íntima do indivíduo. Em razão disso, a quantia arbitrada tem por objetivo levar algum conforto à vítima, para que supere mais facilmente o desgaste experimentado. Ademais, objetiva também impor ao causador da lesão um desconforto, geralmente de ordem material ou cumulada com outra medida pertinente, para inibir novas práticas lesivas. Em consequência, não deve ser insignificante, tampouco pode servir como causa de enriquecimento indevido.

Diante disso, infere-se que, na situação ora em apreço, o quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra proporcional ao caso.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/2015, declaro o processo extinto com resolução de mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes da inicial para: a) ratificar os termos da tutela de urgência de Id.: 129640287; b) condenar o réu a arcar com danos morais em favor da parte autora no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pela tabela do ENCOGE e juros de 1% ao mês, ambos a partir desta decisão.

Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima de seu pedido (montante fixado a título de indenização por danos morais), condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes à base de 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 82, §2º, cumulado com o art. 85 (caput), §§2º e 8º, todos do CPC/2015.

Havendo oposição de recurso de apelação, dê-se vista à parte apelada para contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Com o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Recife, data da autenticação eletrônica.

Juiz(a) de Direito em exercício cumulativo

Assinado eletronicamente por: VALDEREYS FERRAZ TORRES DE OLIVEIRA
01/11/2023 17:24:26
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 150263715

23110117242596500000146762669

IMPRIMIR GERAR PDF